

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5077437-23.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 7ª VF DE NITERÓI

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE MEDICAMENTOS. EXPEDIÇÃO DE RPV ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO. PODER DE CAUTELA CONFERIDO AO MAGISTRADO. SEGURANÇA NEGADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA. Sem honorários advocatícios, nos termos artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se as partes e o MPF e dê-se ciência ao juízo impetrado. Oportunamente, dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5077437-23.2024.4.02.5101

510014873194 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5077437-23.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 7ª VF DE NITERÓI

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro no **evento 224 dos autos nº 5003670-17.2022.4.02.5102**, nos termos abaixo:

"Trata-se de ação na qual a parte autora requer a condenação dos réus a lhe fornecerem medicamentos e insumos.

Ao Evento 219, a parte autora foi intimada para prestar informações e juntar documentos médicos, com o objetivo de viabilizar a constrição de valores, via SISBAJUD, para a aquisição de medicamentos que não estão sendo fornecidos pelos réus.

Ao Evento 222, a parte autora informou que está recebendo administrativamente o medicamento SERTRALINA e informou a quantidade necessária dos demais medicamentos deferidos nos autos:

- OESTRAGEL - 1 tubo a cada 2 meses, devendo utilizar um pump pela manhã*
- UTROGESTAN - 30 cápsulas por mês, sendo 1 cápsula por dia (1 caixa por mês)*
- Addera D 7000 (colecalfiferol) - 2 comprimidos por semana - 1 caixa por mês*

A prescrição médica foi juntada ao Evento 222, anexo3, fls. 2/3.

*Assim, tendo em vista o decurso do prazo sem a comprovação do fornecimento dos medicamentos acima relacionados, determino a realização de bloqueios judiciais, utilizando-se o sistema SISBAJUD, na proporção de 1/3, 1/2 ou inteiro (divisão por réu), em conformidade com os valores eventualmente disponíveis nas contas bancárias dos réus Estado do Rio de Janeiro, Município de Niterói e União, considerando os seguintes CNPJs: 00.394.544/0001-85 - MINISTÉRIO DA SAUDE 00.530.493/0001-71- FUNDO NACIONAL DE SAUDE, 28.521.748/0001-59 MUNICÍPIO DE NITERÓI, 42.498.600/0001-71- ESTADO DO RIO DE JANEIRO 42.498.717/0001-55- SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-SES, do valor de **R\$***

1.472,64 para a aquisição dos medicamentos OESTRAGEL, UTROGESTAN, Addera D 7000, suficiente para 6 meses de tratamento (**valor mensal R\$ 212,44 - 6 x R\$ R\$ 1.274,64, menor orçamento apresentado** - Evento 195, OUT2, fl.3).

Se verificado ser excessivo o valor bloqueado, determino o imediato procedimento de DESBLOQUEIO. Em seguida, proceda-se à(s) transferência(s) para uma conta à disposição do Juízo junto à agência 0174 da CEF, pelo próprio sistema referenciado.

Ficando, todavia, ressalvado ao ente federativo que venha a suportar o ônus financeiro de aquisição do fármaco o direito ao ressarcimento dentro dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização, bem como das regras administrativas de repartição de competências que se mostrarem aplicáveis.

Após, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte autora.

Em seguida, promova a Secretaria a intimação do(s) beneficiário(s) do(s) alvará(s) para comparecimento diretamente ao banco depositário, no prazo de validade do alvará, portando documentos de identificação, para saque de seus respectivos valores. Ressalte-se que os alvarás possuem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias (RESOLUÇÃO N. 708/2021 - CJF, DE 01 DE JUNHO DE 2021).

Ficam as partes desde já cientificadas de que não há entrega física de alvarás de levantamento neste Juízo, uma vez que tais documentos são expedidos em formato eletrônico e, caso o beneficiário tenha interesse, poderá visualizar seu alvará de levantamento pela internet, através de consulta às peças virtuais de seu processo judicial.

Às partes para ciência.

Tão logo a parte autora adquira os medicamentos, deverá, no prazo de 10 dias, juntar aos autos nota fiscal discriminada, sob pena de condenação em má-fé e responsabilização civil e criminal.

Apresentada a prestação de contas pela parte autora, dê-se vista aos réus pelo prazo de 5 dias.

Dê-se ciência aos réus de que, em se tratando de medicamento de uso contínuo, o não fornecimento acarretará novo bloqueio de valores.

Tudo feito, dê-se baixa e arquivem-se os autos."

VOTO

O Mandado de Segurança está previsto no art. 5º, da CF/88 e reproduzido no art. 1º da Lei 12.016/2009. É a via mandamental o remédio jurídico dedicado à defesa de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No âmbito dos Juizados Especiais Federais desta Segunda Região, as Turmas Recursais fixaram entendimento (Enunciado 73) no sentido de que é inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento de sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado.

No caso concreto o que se examina no Mandado de Segurança é a possibilidade de expedição de RPV antes do trânsito em julgado, procedendo a uma possível alteração ou a necessidade de manutenção da decisão que foi proferida liminarmente.

Sobre o mérito do processo, o STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou a seguinte tese (tema 84):

"Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação."

Destarte, não se afigura inviável a expedição de RPV em sede de antecipação de tutela em ações de saúde, uma vez verificada a renitência no descumprimento da referida decisão, diante do poder de cautela conferido ao magistrado (art. 139, IV do CPC).

Neste particular, destaco, inclusive, que o direcionamento à União para cumprimento da decisão não macula a possibilidade futura de compensação financeira, na forma do tema 793 do STF:

*“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e **determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.**”* Grifei

Sendo assim e ante os fundamentos acima, não há elementos para conceder a segurança requerida.

Deste modo, VOTO POR DENEGAR A SEGURANÇA. Sem honorários advocatícios, nos termos artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se as partes e o MPF e dê-se ciência ao juízo impetrado. Oportunamente, dê-se baixa.